

est. Sunt autem quædam naturaliter honorifica, ut Fortitudo, Magnanimitas, Prudentia, aliæque aliquæ Corporis & animi facultates. Aliæ honorifica facta sunt à Civitate, ut Insignia, Tituli, Officia, & quæcunque gratiæ apud illum qui Summam habet Potestatem, signa singularia. Priora illa tolli Lege non possunt. Posteriora à Civitate, propter Crimina, tolli possunt; & Pœnæ propriè sunt.

Per *Incarcerationem* intelligo quamcunque Libertatis Corporalis ablationem, quam duabus de causis Civitas propter Crimen tollit. Quarum altera est, ut custodiatur reus ne aufugiat, altera ut sit pro Pœna condemnati. Prior harum Pœna non est; quia antequam Iudicetur nemo iustè puniri potest. Malum itaque quod quis reus antequam audiatur & condemnetur, per custodiam patitur, plus quam custodiæ necessarium est, contra Leges Naturæ infligitur; Posterior, Pœna est; quia à Civitate, & propter Crimen auditum & iudicatum infligitur.

Exilium est, quando propter Crimen condemnatur Civis ad exeundum è dominio Civitatis, sive pro tempore, sive in perpetuum; videturque sua natura sine aliis circumstantiis, Pœnam non esse, sed potius Aufugium, vel mandatum publicum fugiendi Pœnam. Hujusmodi Pœnam in Civitate Romana negat esse Romanarum Legum scientissimus *Cicero*; Exiliumque periclitantium Civium Refugium vocat. Nam qui exulet, si tamen bonis suis redditibusque frui permittatur, solam cœli mutationem patitur, quæ Pœna non est; neque ad Civitatis tendit utilitatem, quæ Pœnarum finis est, sed potius damnum. Qui enim à Civitate expellitur hostis fit Legitimus. Verum si quis non modo in Exilium missus sit fortunis autem suis simul mulctatus fuerit, Pœna ejus inter Pecuniarias numeranda est.

Punitiones Civium innocentium, sive graves, sive leves, sunt omnes contra Leges Naturæ, & actiones hostiles. Punizio enim illorum tantum est, qui Crimen commiserunt.

Cæterum in hominem Innocentem Mali cujuscunque inflictio, si Civis non sit, si sine præcedentis alicujus pacti violatione fiat, si denique eo fine fiat ut juvetur Civitas, Legis Naturalis transgressio non est. Omnes enim homines aut Cives sunt aut hostes, aut pacto inter Civitates amici sunt. Sed contra hostes à Civitate Iudicatos, à quibus damnum Civitati expectatur, Iure Naturæ bellum facere licitum est; in quo bello neque gladius iudicat, neque Victor distinguit quatenus ad tempus præteritum inter Nocentes & Innocentes, neque cuiquam parcat, nisi quatenus conducit ad salutem Civium. Hinc enim manifestum est in Cives eos qui Authoritatem Civitatis pernegaverint vin-